

Aplica direito **antidumping** definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de produtos laminados planos, de aço ligado ou não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, em chapas (não enrolados) de espessura inferior a 4,75 mm, ou em bobinas (em rolos) de qualquer espessura, originárias da Federação da Rússia e da República Popular da China, e suspende sua aplicação, por até um ano, em razão de interesse público.

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 18 DE JANEIRO DE 2018

Aplica direito **antidumping** definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de produtos laminados planos, de aço ligado ou não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, em chapas (não enrolados) de espessura inferior a 4,75 mm, ou em bobinas (em rolos) de qualquer espessura, originárias da Federação da Rússia e da República Popular da China, e suspende sua aplicação, por até um ano, em razão de interesse público.

(Parte 2 - Continuação)

Ressalte-se ainda que, no âmbito da determinação preliminar, já havia sido reconhecida a necessidade de aperfeiçoamento da análise dos efeitos das importações investigadas sobre os preços da indústria doméstica. Inclusive, várias foram as manifestações realizadas, ao longo do processo, por partes interessadas que solicitavam que fosse explicado como se daria o efeito das importações sobre o preço da indústria doméstica, uma vez que a análise da subcotação aparentava indicar um suposto descolamento entre a tendência de evolução dos preços do produto investigado e do produto similar nacional em P3. Por fim, a referida análise foi apresentada na divulgação da nota técnica contendo fatos essenciais, ato processual previsto na legislação de defesa comercial em que a autoridade investigadora apresenta os fatos essenciais e que formam a base para que se estabeleça a determinação final no âmbito da investigação. Nesse sentido, foi garantido às partes interessadas o exercício do contraditório, como vem ocorrendo de fato diante de todas manifestações apresentadas ao longo do processo e levadas em consideração neste anexo.

A análise sobre os reflexos da defasagem temporal verificada sobre a comparabilidade entre os preços das importações investigadas e os preços do produto similar doméstico decorreu das diversas informações apresentadas pelas partes interessadas ao longo da fase probatória, que demonstraram claramente que o prazo de entrega é um fator relevante no caso em questão, levando a interpretações equivocadas e distorcidas ao se realizar a análise de subcotação. Considerar a análise como algo surpreendente demonstra, aparentemente, que as partes interessadas reclamantes não observaram com atenção as informações constantes dos autos do processo, inclusive as próprias informações que submeteram.

Nesse sentido, destaca-se que a questão do prazo de entrega é relevante no setor siderúrgico, tendo sido inclusive levantado nos autos do processo de ato de concentração analisado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), mencionado diversas vezes pelas partes interessadas como justificativa para requerer análise intraindústria no âmbito deste processo de investigação de dumping. Essa questão também foi levantada pelo Japão em suas manifestações submetidas no âmbito do painel do caso **US – Steel Safeguards**. Ressalta-se, inclusive, que neste último, o país sugere, como forma de aprimoramento da análise realizada pela autoridade investigadora estadunidense, a incorporação da defasagem temporal na comparação de preços.

Além disso, os dados de importação demonstraram a concentração de importações em determinados períodos de P3, majoritariamente no primeiro semestre. Como foi possível associar tais operações de importação às faturas emitidas pelos produtores/exportadores, constatou-se que o momento da contratação da compra apresentou, de maneira geral, grande distância temporal do momento do desembaraço da mercadoria, referência utilizada normalmente no âmbito das investigações de defesa comercial para separação dos dados de importação nos períodos que compõem a análise de dano.

Nesse sentido, dada a defasagem temporal verificada e a ampla variação dos preços do produto investigado e do produto similar nacional ao longo do período, presumir que a comparação entre o preço do produto investigado em sua data de desembaraço e do preço do produto similar nacional vendido na mesma data retraria de maneira precisa a concorrência entre os produtos seria ignorar todos os elementos apresentados pelas partes interessadas nos autos deste processo. Dessa forma, a crítica à análise de efeito sobre preço é desarrozoada e descabida, pois ignora as informações trazidas aos autos do processo e o esforço realizado para realizar comparação mais adequada entre preços **vis-à-vis** aquela anteriormente realizada.

Reconhece-se que a escolha de um comprador por determinada fonte de fornecimento deve levar em consideração múltiplos fatores, entre os quais o câmbio em vigor na data da contratação e as expectativas sobre o câmbio futuro, a situação econômica vigente e a previsibilidade sobre a sua evolução, a existência de formas de proteção contra movimentos indesejados de variáveis econômicas como o câmbio, o planejamento da produção e dos estoques de matéria-prima, bem como o custo de oportunidade decorrente da decisão de importar em detrimento da obtenção de fornecimento doméstico – ainda mais no caso do mercado em tela, que é marcado por um processo produtivo longo que se inicia contra pedido. Inclusive, é possível que um agente econômico tido como racional, ainda que leve em consideração tais fatores citados, tome decisões prejudiciais a si próprio do ponto de vista econômico, dado o fato de a realidade ser dinâmica e a informação ser imperfeita.

Nesse sentido, considerando que se trata basicamente de produto comoditizado, o qual, via de regra, segue normas técnicas estabelecidas no setor que garantem o atendimento aos requisitos dos usuários, e cuja forma primordial de concorrência ocorre, basicamente, no que tange ao preço, entende-se que, se em dado momento, a participação no mercado brasileiro das importações objeto de dumping se ampliou significativamente em detrimento da participação da indústria doméstica, isso por si já corresponde a um indicativo de que tais importações estejam afetando as vendas da indústria doméstica.

No entanto, conforme já enfatizado, no âmbito da determinação preliminar, todavia não restava clara a razão para o suposto descolamento entre os preços do produto investigado e o preço do produto similar doméstico, o qual somente pôde ser compreendido ao se levar em consideração, ainda que de forma simplificada, os efeitos da defasagem temporal (ou **lead time**) entre a decisão de importar ou obter o fornecimento doméstico e o efetivo recebimento das mercadorias, em um cenário no qual a indústria doméstica apresentou trajetória de depressão de preços.

A despeito das possíveis limitações da análise complementar realizada, que obviamente decorre de modelos simplificados, as partes interessadas não lograram justificar se a análise padrão apresentada também na nota técnica de fatos essenciais, que não oferece qualquer tratamento no que refere à referida defasagem temporal, seria mais adequada do que a análise complementar realizada, a qual incorporou as diferenças verificadas entre as datas das ordens de produção (**proxy** mais apropriada e confiável obtida para a data da compra) e as datas de

desembaraço das mercadorias ou as datas de emissão da nota fiscal pela indústria doméstica. Tampouco lograram as partes reclamantes apresentar metodologias ou formas de incorporar outras variáveis à análise realizada com vistas a tornar o resultado mais robusto, se restringindo, dessa forma, a apontar as limitações da análise realizada.

De todo modo, não há como negar que foram utilizados nas análises os dados objetivos efetivamente constantes dos autos do processo e que permitiram um entendimento adequado sobre o efeito das importações sobre o preço da indústria doméstica, sanando a dúvida que todavia subsistia na determinação preliminar sobre as razões que levavam a um aparente descolamento dos preços do produto importado e do produto similar nacional em P3 do período de investigação de dano, ao passo que o produto importado ampliava sua participação no mercado brasileiro.

Quanto à alegação exacerbada de que subcotação ajustada seria “muito barulho por nada”, ressaltam-se os seguintes comentários: (1) a análise de efeito sobre preço depende de uma justa comparação de preços, tendo sido demonstrado que os preços do produto importado e do produto similar nacional efetivamente seguem a mesma tendência ao se levar em consideração o prazo de entrega, estando, portanto, de acordo com a jurisprudência da OMC, citada pela própria Whirlpool S.A. Logo, foi possível corroborar a conclusão pela existência de depressão do preço da indústria doméstica em decorrência das importações objeto de dumping; (2) a subcotação é uma das três formas de efeito sobre preços previstas na normativa da defesa comercial, juntamente com a depressão e a supressão de preços da indústria doméstica, não sendo, conforme já estabelecido na jurisprudência da OMC, necessária a caracterização de subcotação para que se reconheça a existência de efeito sobre preços, em especial no caso em tela, em que houve subcotação nos dois primeiros períodos de investigação e depressão de preços em P3; e (3) o efeito sobre preços é apenas um dos fatores que devem ser analisados para determinação de dano, conforme disposto no §3º do art. 30 do Decreto nº 8.058, de 2013, e, nos termos do §4º do mesmo artigo: “nenhum dos fatores ou índices econômicos referidos no § 3º, isoladamente ou em conjunto, será necessariamente capaz de conduzir a conclusão decisiva. Isso é corroborado pelas disposições do Artigo 3.2 do Acordo Antidumping.

Especificamente sobre os questionamentos sobre metodologia da análise, primeiramente, cabe enfatizar que a adoção da análise mensal objetivou a justa comparação, ao se verificar que as importações investigadas apresentavam picos em determinados meses, chegando por exemplo, a casos em que 22% das importações de determinado período foram desembaraçadas em único mês.

Quanto ao questionamento de alegada distorção na análise com ajuste de prazo por “punir o exportador por variações cambiais que ocorram após a data da venda”, rebate-se tal alegação pelo simples fato de que se buscou, mediante o exercício, realizar a comparação no momento em que houve a efetiva decisão do consumidor entre o produto importado e o da indústria doméstica, momento em que houve a perda (ou não) da venda.

O exercício buscou a data adequada para comparação do preço do produto investigado e do produto similar nacional dada a característica já apontada do produto, que não possui pronta entrega. Em um cenário de concentração de importações em determinados meses e de ampla variação de preços, não é razoável supor que a venda desembaraçada em determinado mês, contratada com antecedência, deva ser comparada com a venda da indústria doméstica contratada com antecedência menor.

Quanto à alegação de que o ajuste feito nada teria sido mais do que a inclusão do câmbio no cerne da investigação, alterando a postura habitual e ignorando a racionalidade dos agentes econômicos, destaca-se que tal posicionamento demonstra, como apontado anteriormente, falta de atenção da parte interessada aos autos do processo. A defasagem temporal foi realizada porque os autos do processo indicaram: a) concentração de importações em determinados meses; b) relevância do prazo de entrega; e c) ampla variação de preços ao longo do período de investigação. Diante desse cenário, verificou-se que a comparação em períodos estanques de 12 meses, separados pela data de desembaraço do importado ou a data da venda da indústria doméstica, não refletiria adequadamente a concorrência entre os produtos.

O exercício não ignora a racionalidade econômica dos agentes, pois, pelo contrário, não seria razoável presumir que o agente econômico compraria o produto importado no momento em que apresentaria um preço muito superior ao da indústria doméstica, dadas as condições de concorrência já apontadas. Ainda nesse sentido, a alegação de que a análise exclui justamente os meses de maior sobreprecotação ignora o fato de análise ter sido feita mensalmente e de que nos últimos três meses (outubro, novembro e dezembro) as importações ocorreram em menor intensidade. Ou seja, demonstra-se, ao se enfatizar a diminuição do volume importado no final do período em decorrência da diminuição dos preços da indústria doméstica, como há um lapso temporal considerável para que as alterações relativas de preços se traduzam em mudanças nos volumes importados.

Quanto às datas utilizadas para apuração dos prazos, remete-se à nota técnica, que indicou as bases utilizadas em seus parágrafos 586, 587 e 588 das páginas 115 e 116: [...] Para os produtores/exportadores, tal informação foi obtida a partir das faturas colhidas durante as verificações **in loco**. A partir dos documentos de cada fatura, foram identificadas a data do início da produção, bem como o cliente e as quantidades/valores transacionados. Com a informação de cliente e quantidade/valor, identificou-se, nos dados detalhados da Receita Federal do Brasil, a data de desembaraço de cada venda. A partir da diferença entre data da ordem de produção e desembaraço, apurou-se o tempo médio de entrega de 165 dias para o produto investigado. Tal média levou em consideração apenas aquelas operações em que foi possível identificar a data de desembaraço da respectiva venda (67% das faturas selecionadas dentre os exportadores que cooperaram). Já com relação à indústria doméstica, também com base nas faturas colhidas durante as verificações, observou-se prazo médio de 44 dias, levando em consideração a data da ordem de produção e data em que a nota fiscal de venda foi emitida contra o cliente. Ressalta-se que os critérios para definição de datas utilizados tomam como base o documento resultante da negociação entre fornecedor e cliente, a ordem de produção, que foi considerada pelo DECOM como a melhor proxy de data de definição de preço.

Diante da ausência da indicação de data melhor para representar o momento da decisão de compra, mantém-se a utilização da data do início de produção, dada pela ordem de produção, uma vez que se trata da **proxy** mais adequada e mais confiável constante nos autos do processo, e que permite um tratamento equivalente tanto no que tange às exportações como às vendas da indústria doméstica.

Quanto ao questionamento sobre a data de desembaraço, reitera-se que o desembaraço é o efetivo momento em que a mercado entra no território nacional, sendo inclusive a data utilizada para definição das importações abrangidas em cada período de investigação. Dessa forma, como o propósito do ajuste realizado é refletir, na base de dados de importações utilizada para comparação de preços, a defasagem temporal verificada nas operações de exportação entre a data do pedido e a data do desembaraço, reitera-se a correção dos parâmetros utilizados.

Sobre a alegação de que não seria possível a utilização de outra data para conversão cambial que a data de venda, destaca-se que a menção ao art. 23 não é cabível, uma vez que trata da comparação entre o valor normal e o preço de exportação para fins de apuração de margem de dumping. No caso da subcotação, não há previsão de como se deve dar a comparação entre o preço do importado e o similar nacional, porém, cabe reforçar que o exercício visa à justa comparação, buscando comparar o preço dos produtos envolvidos na mesma condição e no momento da decisão da compra. Portanto, não há conflito entre as disposições que tratam da apuração da margem de dumping e da apuração da subcotação ajustada apresentada na nota técnica.

Ademais, é possível ainda entender que, ao buscar realizar a comparação entre o preço do produto investigado e o preço do produto similar nacional no momento da data de emissão da ordem de produção – considerada como melhor **proxy** para realização do pedido e definição do preço, como citado na nota técnica – aproximou-se da lógica estabelecida no art. 23 do Regulamento Brasileiro, apesar de esta disposição, conforme já destacado, não ser a referência aplicável à comparação entre o preço do produto investigado e o preço do produto similar nacional.

Especificamente sobre as manifestações dos produtores/exportadores chineses e da associação de produtores de que os documentos utilizados para apurar o “**lead time**” não seriam válidos, uma vez que esta informação deveria ter sido obtida junto aos consumidores do produto, reitera-se que apuração do dado utilizou a mesma base de dados que validou as exportações e a vendas domésticas destinadas ao mercado brasileiro, e considerar que tal amostra não seria representativa, implicaria reconhecer que tal amostra não validaria também os dados de venda, tanto dos exportadores quanto da indústria doméstica. A utilização dos dados dos exportadores se justifica uma vez que este foi um dado verificado, sendo informação disponível a cada empresa investigada, inclusive a empresa Baosteel, que teve sua média utilizada na apuração da média de todos os produtores, diferentemente do alegado pelas empresas chinesas em suas manifestações.

Ressalta-se ainda que, caso se utilizassem os dados apresentados pelos importadores em suas respostas ao questionário, considerando as datas de embarque no país exportador e desembarque no Brasil fornecidas, se observaria **lead time** próximo (144 dias) ao utilizado, destacando-se que tal prazo não inclui o tempo necessário para produção da mercadoria. Portanto, considera-se que os dados utilizados, com base nas ordens de produção coletadas em verificação **in loco**, não somente consistem na **proxy** mais adequada constante nos autos do processo para os fins propostos, como também são consistentes com as outras informações disponíveis nos próprios autos do processo.

Sobre a questão de que o prazo de [CONF.] dias da indústria doméstica não seria adequado, uma vez que o giro médio de estoques calculado a partir dos dados de estoques reportados para fins de dano seria superior, cumpre sublinhar que, visando à justa comparação, foi utilizada a mesma metodologia para os exportadores e para indústria doméstica, buscando-se apurar o prazo de acordo com o mesmo critério, com base na data da ordem de produção. Ao se adotar esse parâmetro uniforme para ambos, é possível que tanto o prazo de entrega da indústria doméstica como o prazo de entrega dos exportadores tenham sido subestimados. No entanto, a utilização da média de giro de estoques referida pelos exportadores chineses, calculada a partir dos apêndices de estoques, deveria incluir, quando corretamente executada, os dados de vendas tanto no mercado interno brasileiro quanto das exportações da indústria doméstica, sendo o resultado obtido ([CONF.] dias). Ou seja, também nesse caso, a utilização das ordens de produção coletadas em verificação **in loco** consistem em **proxy** adequada constante nos autos do processo para os fins propostos e são consistentes com as outras informações disponíveis nos próprios autos do processo.

Sobre alegação de que um hiato menor teria impactado menos a comparação de preços, não se refuta tal alegação. Entretanto, os dados primários coletados e disponíveis no processo, objeto de validação por meio de procedimento de verificação **in loco**, apontam para o prazo de [CONF.] dias para o produto importado e [CONF.] dias para indústria doméstica, sendo, portanto, injustificável adoção de período inferior, não sendo cabível adoção de outro prazo não corroborado por elemento de prova. Ademais, conforme já exposto nos parágrafos anteriores, as informações utilizadas para fins da defasagem dos preços, objeto de verificação **in loco**, são consistentes com os dados constantes nas respostas do questionário dos importadores recebidas no âmbito da investigação.

Quanto à alegação da empresa AsBrasil S.A. de que o seu prazo seria de [CONF.] dias, destaca-se que a referida empresa sequer apresentou resposta ao questionário de importador a ela encaminhado, e a informação constante na manifestação foi apresentada desacompanhada de elementos de prova e fora da fase de probatória, sendo, portanto, impossível a sua utilização.

Por fim, cabe ressaltar que a utilização de um prazo mais dilatado ou menos dilatado do que aquele apurado com base nas informações constantes dos autos do processo poderia até alterar a conclusão sobre a existência de subcotação em P3. No entanto, como já apontado, a importância do exercício realizado não reside necessariamente no que tange à comprovação da ocorrência de subcotação no último período de investigação, tendo em vista que não se trata da única forma de efeito sobre preço (houve depressão de preços no período, bem como deterioração da relação custo preço) prevista na legislação, nem de fator necessário para conclusão de dano à indústria doméstica decorrente da prática de dumping. A importância do exercício reside basicamente em sua função explicativa, ao demonstrar que o aparente descolamento dos preços das importações investigados dos preços da indústria doméstica não existe ao se levar em consideração a defasagem temporal, pois os preços seguem tendências convergentes. Nesse sentido, o exercício proposto cumpriu sua função de demonstrar como se dá o efeito do produto importado sobre o preço da indústria doméstica.

Sobre as manifestações do Governo da Rússia apresentadas em 19 de setembro de 2016, cabe reiterar que, conforme já esclarecido nos itens 3 e 5 deste anexo, ao amparo do § 5º do art. 48 do Decreto nº 8.058, de 2013, as peticionárias solicitaram que o referido período de investigação de dano fosse limitado a 36 meses, devido ao fato de a empresa Gerdau ter iniciado a fabricação de produtos laminados planos a quente em 2013. A justificativa foi acatada, e a limitação da análise ao mínimo previsto na legislação, ou seja, o período de 36 meses, não representou óbice às conclusões acerca da ocorrência de dumping, de dano e de nexo de causalidade.

Quanto à análise da representatividade das importações originárias da Rússia no mercado brasileiro e a alegada impossibilidade de aumento futuro dessas importações no mercado brasileiro, esclarece-se que, como exposto no item 5.1.1 deste anexo, foram atendidos todos os critérios necessários para que as importações das origens investigadas fossem analisadas cumulativamente. Nesse sentido, a partir da análise realizada, verificou-se que as importações investigadas, ou seja, aquelas provenientes da Rússia e da China, causaram dano material à indústria doméstica ao longo do período de investigação. Não se faz necessário, portanto, levar em consideração eventuais projeções acerca da evolução futuras das importações investigadas, pois não se trata de um caso de ameaça de dano.

Sobre o pedido da Whirlpool, realizado em 18 de maio de 2017, reiterando solicitações para fornecimento de informações acerca de i) esclarecimento sobre utilização da produção total para fins de custeio; ii) esclarecimento do significado da rubrica “outras entradas e saídas” constante no quadro de estoques da indústria doméstica; e iii) a divulgação da política de preços da indústria doméstica, especialmente no que tange à periodicidade dos reajustes praticados; esclarece-se que: i) o custeio da indústria doméstica de laminados a quente, em conformidade com a contabilidade das empresas, reflete apenas a produção de laminados a quente destinada ao mercado, sendo o consumo cativo do produto para produção de laminados a frio capturado apenas no custeio do produto final; ii) o item 6.1.4 da nota técnica contendo os fatos essenciais já indicou que as “outras entradas e saídas” haviam sido objeto de explanação nos relatórios de verificação **in loco** da indústria doméstica, e se devem principalmente às subcontratações e transferências de uma planta para outra, como também à [CONFIDENCIAL], ou seja, correspondem a registros contábeis corriqueiros das empresas que compõem a indústria doméstica; iii) os preços da indústria doméstica como um todo foram divulgados desde o parecer de início da investigação; a política de preços das peticionárias não consta da Portaria SECEX nº 41, de 2013, (roteiro para elaboração de petições) como uma informação necessária; considera-se que a política de preços é informação sensível, sendo pouco factível a possibilidade de confeccionar um resumo não confidencial; a decisão de oficial determinadas partes interessadas para providenciar o fornecimento de informações não previstas nas regulamentações depende do crivo da autoridade

investigadora, com base em seu entendimento sobre a necessidade de tal informação para fins de instrução do processo e de elaboração de suas determinações. Cabe lembrar que a autoridade investigadora não está obrigada a aquiescer a cada solicitação de produção de provas efetuada pelas partes interessadas. Por esses motivos, não foi acatada a solicitação realizada pela empresa Whirlpool.

Acerca das alegações das empresas chinesas de que, para comprovar os efeitos das importações investigadas sobre preço da indústria doméstica, seria necessário verificar mensalmente a competição entre os preços e volumes vendidos dos produtores domésticos, inclusive levando em consideração os custos individuais de cada produtor, cabe lembrar que a legislação antidumping estabelece a necessidade de constatação da prática de dumping, de dano à indústria doméstica e de nexo de causalidade. Como será apontado no item 7 deste anexo, a causalidade deve ser analisada considerando a indústria doméstica como um todo, e não cada um dos seus componentes separadamente, logo, a análise cumulativa do impacto das importações investigadas sobre o todo da indústria doméstica é adequada. Caso fosse adotada a sugestão das manifestantes, a análise de efeito sobre preço tenderia a ser inconclusiva, ainda mais neste caso, em que seriam considerados múltiplos vetores, representados por diversos produtores/exportadores estrangeiros investigados e produtores nacionais. Nesse sentido, a análise sugerida ignoraria que o impacto das importações deve ser averiguado em relação à indústria doméstica como um todo, e não somente em relação a determinado componente da indústria doméstica.

Como se pode concluir neste anexo, as importações investigadas, realizadas a preço de dumping, foram realizadas a preços significativamente subcotados em relação aos preços da indústria doméstica em P1 e P2, tendo ainda ocorrido depressão significativa dos preços da indústria doméstica de P2 para P3, concomitantemente ao aumento da participação das importações investigadas no mercado brasileiro de laminados a quente. Desse modo, tendo sido explicada, conforme disposto no item 6.1.7.3 deste anexo, a aparente trajetória divergente de preços das importações investigadas e do produto similar nacional, corrobora-se a conclusão acerca do efeito sobre preço das importações investigadas sobre o conjunto da indústria doméstica, independentemente de os produtores domésticos de laminados a quente também estarem competindo no mesmo mercado.

Finalmente, sobre a afirmação da PAO Severstal, constante em manifestação protocolada em 10 de julho de 2017, de que, em um cenário de depreciação da moeda, sempre se terá subcotação ao se empregar metodologia que envolva a taxa de câmbio, não se tratando, portanto, de prática desleal de comércio a ser combatida, são feitos os seguintes comentários: i) a prática desleal de comércio em tela, no caso o dumping, ocorre quando a empresa destina produto ao mercado de determinado país a um preço de exportação inferior ao seu valor normal; ii) análise de subcotação está circunscrita à análise do efeito do produto investigado sobre o preço do produto similar no mercado brasileiro, estando, portanto, associada ao nexo de causalidade; iii) dessa forma, cabe ressaltar que a prática de dumping por parte dos produtores/exportadores russos e chineses foi constatada a despeito da evolução da taxa de câmbio, considerando-se as disposições do Artigo 2.4.1 do Acordo Antidumping; e iv) nos termos do Artigo 3.2 do Acordo Antidumping, a ocorrência de subcotação não é necessária para se chegar à conclusão de efeito do produto investigado sobre os preços da indústria doméstica. Dessa forma, considera-se inválida a conclusão exposta pela parte interessada.

6.3 Da conclusão a respeito do dano

Ao se considerar todo o período de análise de dano (P1 a P3), observou-se queda no volume de vendas no mercado interno da indústria doméstica (33,5%), assim como redução do seu volume de produção (11%). A diminuição do volume de produção refletiu-se na queda de [CONF.] p.p. do grau de ocupação da capacidade instalada efetiva no mesmo período. Ressalta-se que a redução da produção em proporção inferior a queda do mercado ocorreu devido ao incremento no volume de vendas ao mercado externo, que cresceu 211,5% no mesmo período.

A diminuição do volume de vendas, aliada à redução de 9,9% no preço de venda no mercado interno do produto de fabricação própria de P1 para P3, resultou em deterioração dos indicadores financeiros da indústria doméstica: retração de 40,1% na receita líquida obtida com a venda do produto similar de fabricação própria no mercado interno; queda de 47,1% no resultado bruto; de 35,2% no resultado operacional e de 54,4% no resultado operacional exclusive resultado financeiro e outras despesas e receitas operacionais, e, consequentemente, contração das respectivas margens ([CONFIDENCIAL] p.p., [CONFIDENCIAL] p.p. e [CONFIDENCIAL] p.p.). A análise desses mesmos indicadores em P3 em relação ao período P2 revela um resultado ainda mais negativo, tendo em vista que P2 foi o período em que a indústria doméstica apresentou os melhores indicadores financeiros do período, a despeito da queda da receita líquida total das vendas no mercado interno.

Também se observou que o mercado brasileiro de laminados planos a quente reduziu-se em 30,4% de P1 a P3, enquanto as vendas da indústria doméstica diminuíram 33,5%, de P1 a P3. Dessa forma, verificou-se que a contração das vendas da indústria doméstica foi mais intensa do que a diminuição do mercado brasileiro, o que resultou em perda de participação no mercado interno por parte da indústria doméstica no mesmo período ([CONF.] p.p.).

Ao se analisar a evolução de período a período, observa-se que de P1 para P2, apesar da contração do mercado brasileiro (13%), a indústria doméstica foi capaz de manter sua lucratividade, uma vez que todas as suas margens apresentaram melhoria. Tal evolução foi decorrente da elevação do preço líquido, que cresceu 3,5%, ao passo que houve redução em seu CPV unitário. Por outro lado, o incremento do preço foi acompanhado por perda de participação no mercado brasileiro ([CONF.] p.p.), principalmente para as importações investigadas. As importações investigadas, cursadas a preço inferior ao do produto similar nacional, cresceram 14,4% em volume de P1 para P2, com consequente ganho de [CONF.] p.p. em participação no mercado brasileiro no período, mesmo diante da contração do mercado brasileiro.

No período seguinte, de P2 para P3, a indústria doméstica reduziu seu preço (12,9%) em proporção superior a queda do CPV unitário (4,4%), o que contribuiu para deterioração de todas as suas margens. Ressalta-se que a queda no preço não foi acompanhada por incremento nas vendas, pois, pelo contrário, a indústria doméstica apresentou redução de 22,5% em seu volume de venda, em proporção superior à contração do mercado no mesmo período (20%), o que ocasionou perda de participação ([CONF.] p.p.), principalmente, para as importações investigadas. As importações investigadas obtiveram leve retração no período (2,5%), mas apresentaram o maior ganho de participação entre todos os componentes do mercado ([CONF.] p.p.) no período. Verifica-se que a subcotação significativa existente em P2 não ocorreu em P3, uma vez que o preço do produto nacional apresentou redução, enquanto o preço do produto investigado se elevou em reais. Porém, considerando a defasagem dos preços necessária para fins de análise adequada de efeito sobre preço, observou-se que ambos os produtos apresentam comportamento decrescente de preços, em dólares estadunidenses, de P2 para P3.

Quanto aos indicadores de emprego e massa salarial, verificou-se que estes acompanharam a retração das vendas e produção da indústria doméstica: redução de 21,8% no número de empregados ligados à produção e 25,7% na massa salarial da referida área de P1 a P3.

Nesse sentido, constatou-se deterioração dos indicadores da indústria doméstica, notadamente aqueles relacionados aos resultados e margens financeiras quando analisados os extremos da série. Dessa forma, pôde-se concluir pela existência de dano à indústria doméstica no período de investigação.

7 DA CAUSALIDADE

O art. 32 do Decreto nº 8.058, de 2013, estabelece a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre as importações a preços de dumping e o dano à indústria doméstica. Essa demonstração de nexo causal deve basear-se no exame de elementos de prova pertinentes e outros fatores conhecidos, além das importações a preços de dumping, que possam ter causado o eventual dano à indústria doméstica.

7.1 Do impacto das importações a preços de dumping sobre a indústria doméstica

Consoante o disposto no art. 32 do Regulamento Brasileiro, é necessário demonstrar que, por meio dos efeitos do dumping, as importações objeto de dumping contribuíram significativamente para o dano experimentado pela indústria doméstica.

Da análise constante do item 5 deste anexo, observa-se que, de P1 para P2, ocorreu aumento das importações a preços de dumping (14,4%), representando um crescimento de [CONF.] p.p. em sua participação no mercado brasileiro. No período seguinte, P2 para P3, as importações investigadas apresentaram redução de 2,5%, apresentando, ainda assim, crescimento de [CONF.] p.p. na participação no mercado brasileiro. Observa-se que tal comportamento do volume das importações investigadas está associado à evolução do preço do produto investigado e do produto similar doméstico, uma vez que em P1 e P2, verificou-se a existência de subcotação. Em P3, todavia, com a depressão do preço da indústria doméstica e o incremento do preço do investigado, tendo em conta os diferentes prazos para entrega, não houve subcotação. Destaca-se que, conforme apontado anteriormente, ao se comparar os preços tendo em conta o prazo para “entrega”, verificou-se a existência de leve subcotação em P3. Dessa forma, observa-se que o produto investigado ganha participação no mercado brasileiro, uma vez que a redução do volume importado investigado de P2 para P3 foi inferior à contração do mercado nacional.

Concomitantemente à evolução das importações investigadas, a indústria doméstica apresentou retração em seu volume de vendas destinadas ao mercado interno brasileiro, em grande parte causada pela contração do mercado: de P1 para P2, a contração das vendas foi 14,2%; já de P2 para P3, a redução foi 22,5%. De P1 para P3, a retração das vendas da indústria doméstica foi equivalente a 33,5%, superior à redução do mercado brasileiro no mesmo período, que totalizou 30,4%, o que indica a perda de vendas por outros motivos além da contração do mercado.

Quanto ao consumo nacional aparente, observou-se que as vendas da indústria doméstica apresentaram redução de [CONF.] p.p. de P1 a P3, diminuindo sua participação no CNA, pois as vendas caíram em proporção superior à contração do CNA. Por outro lado, o produto investigado apresentou ganho de 0,9 p.p. em relação ao consumo nacional. Já o consumo cativo da indústria doméstica em relação ao CNA apresentou crescimento de [CONF.] p.p., o que indica destinação de maior parcela da produção para a fabricação de outros produtos, a despeito de também ter havido queda do consumo cativo ao longo do período.

De P1 para P2, tendo em vista que o resultado operacional em P1 havia sido negativo, a indústria doméstica buscou melhorar sua lucratividade, por meio de incremento no preço de venda, o qual cresceu 3,5%. Paralelamente, a indústria doméstica realizou esforços para reduzir seus custos de produção, resultando em retração de 3,7% no CPV unitário. Consequentemente, a conjugação dessas duas ações ocasionou aumento de 42% no resultado bruto unitário obtido no mesmo período. Contudo, a estratégia adotada pela indústria doméstica de P1 para P2 resultou na redução do volume vendido e na consequente perda de participação no mercado brasileiro, principalmente, para o produto investigado, que, a preços subcotados, apresentou, mesmo diante da contração de mercado, crescimento de 14,4%, ganhando [CONF.] p.p. de participação. De P1 para P2, tais importações tiveram seu preço CIF internado em reais reduzido em 6,7%.

No período seguinte (de P2 para P3), a indústria doméstica, buscando fazer frente ao avanço do produto investigado – cujos preços em dólares estadunidenses diminuía e cuja participação no mercado brasileiro crescia – alterou sua estratégia, tendo reduzido seu preço em 12,9%. Porém, tal redução não foi capaz de garantir a recuperação da participação no mercado, e a indústria doméstica apresentou redução em suas vendas, de 22,5%, em magnitude superior à contração do mercado no período. A redução de preço (12,9%), em proporção superior à redução do CPV unitário no período (4,4%), impactou o resultado bruto unitário, que caiu 43,9% no mesmo período.

Nesse sentido, verifica-se que a indústria doméstica apresentou deterioração de seus indicadores em decorrência das importações objeto de dumping de P1 a P3. Diante do crescente volume de importações investigadas e ganho de participação destas no mercado brasileiro, a indústria doméstica reduziu seu preço ao longo do período de investigação de dano, o que contribuiu para deterioração de seus indicadores financeiros. Ainda assim, a indústria doméstica não logrou recuperar participação no mercado brasileiro *vis-à-vis* o produto investigado. Verifica-se que de P1 para P3, a perda de vendas da indústria doméstica (33,5%) foi em proporção superior à contração do mercado brasileiro (30,4%), com consequente perda de participação ([CONF.] p.p.). Essa perda de participação no mercado brasileiro ocorreu a despeito da redução de 9,9% do preço de venda no mesmo período, superior à redução do CPV por unidade, impactando os resultados financeiros da indústria doméstica, que apresentaram retração no mesmo período e atingiram o pior resultado do período de investigação de dano.

Em suma, observa-se que, apesar da deterioração de seus resultados financeiros, a indústria doméstica foi incapaz de manter sua participação no mercado ao longo do período de análise de dano. De P1 para P2, o mercado brasileiro apresentou redução de 13,4%, sendo que a indústria doméstica perdeu [CONF.] p.p. de participação. Já as importações investigadas cresceram 14,4% e ganharam [CONF.] p.p. de participação no mesmo interstício. No período seguinte, de P2 para P3, apesar da redução do preço, a indústria doméstica apresentou queda de [CONF.] p.p. de participação no mercado brasileiro. A participação das importações investigadas, por outro lado, cresceu [CONF.] p.p., atingindo seu maior patamar ao longo do período, o que reflete o fato de o volume das importações investigadas no período ter caído relativamente menos do que a contração do mercado brasileiro. Ressalta-se que, ao longo do período de investigação, a maior parte das perdas da indústria doméstica foi atribuída ao produto investigado – dos [CONF.] p.p. de perda de mercado, de P1 para P3, [CONF.] p.p. foram para o produto investigado, ou seja, 65,9%.

Destaca-se ainda que, conforme reconhecido internacionalmente, dadas as características do setor siderúrgico – com grandes barreiras à entrada associadas a altos custos de saída, devido a, entre outros fatores, o elevado investimento em ativos fixos, incluindo consideráveis custos afundados; e o impacto do desligamento de fornos, considerada decisão de difícil reversão devido ao elevado custo de religamento –, as empresas do setor, diante de eventuais incertezas do mercado, tendem a optar por reduzir sua lucratividade a contrair sua oferta.

Ressalta-se que essa dificuldade em reduzir a oferta é um fenômeno global e impacta outros mercados, uma vez que os produtores/exportadores optam por exportar seus excedentes, inclusive a preços de dumping, com vistas a manter a ocupação de sua capacidade instalada. Por um lado, essa característica explica a proliferação de medidas de defesa comercial implementadas por diversos membros da OMC no setor siderúrgico, inclusive por conta das persistentes intervenções governamentais mediante concessão de subsídios às suas empresas, o que leva a indústria global a manter uma capacidade produtiva além da necessária. Por outro lado, também devido a essa característica, em havendo capacidade instalada doméstica para suprir a demanda nacional pelo produto, as fornecedoras domésticas tendem a

optar por realizar vendas mesmo que a preços substancialmente baixos, seguindo a tendência de preço das exportações objeto de dumping ou de concessão de subsídios acionáveis, o que explica a elevada participação dos fornecedores domésticos em casos do setor siderúrgico em membros da OMC com indústrias desenvolvidas. No caso do Brasil, deve-se ainda ter em conta a representatividade da capacidade instalada da indústria siderúrgica nacional em relação a capacidade de produção global, indicativo de que a indústria nacional tende a ser tomadora de preços, e não definidora de preços. Essa conclusão é corroborada pela análise de efeito dos preços do produto investigado sobre os preços da indústria doméstica, apresentada no item 6.1.7.3 deste anexo.

Em decorrência da análise acima minuciada, verifica-se que, embora não seja possível atribuir a maior parte da queda no volume de vendas da indústria doméstica ao produto investigado, as importações investigadas, significativamente subcotadas em P1 e P2, contribuíram para o dano à indústria doméstica, em especial no que diz respeito aos seus indicadores financeiros. Cabe ressaltar ainda a existência de leve subcotação em P3, quando levados em consideração os prazos de entrega dos produtos, os demais efeitos do preço do produto investigado sobre o preço do similar nacional, em especial a evidente e significativa depressão de preços de P2 para P3, e os ganhos constantes de participação no mercado brasileiro por parte do produto investigado.

7.2 Dos possíveis outros fatores causadores de dano e da não atribuição

Consoante o determinado pelo inciso II do § 1º do art. 32 do Decreto nº 8.058, de 2013, procurou-se identificar outros fatores relevantes, além das importações a preços de dumping, que possam ter causado o dano à indústria doméstica no período analisado.

7.2.1 Do volume e preço de importação das demais origens

Verificou-se que o volume das importações de laminados a quente proveniente das demais origens apresentou retração de 38,7%, de P1 para P2, e crescimento de 0,6% de P2 para P3. Considerando os extremos da série, de P1 para P3, as importações das demais origens apresentaram retração de 38,3%.

Tendo em conta a contração de mercado, é necessário observar que as importações das demais origens apresentaram perda de [CONF.] p.p. de participação no mercado brasileiro de P1 para P2. No período seguinte, P2 para P3, as importações das demais origens apresentaram leve aumento de participação, crescendo [CONF.] p.p., porém, não recuperando a posição de P1. Dessa forma, ao se analisar o período de análise como um todo, verificou-se redução de [CONF.] p.p. na participação das demais origens no mercado brasileiro.

Considerando a participação no consumo nacional aparente, notou-se um comportamento semelhante das importações dos demais países: retração de [CONF.] p.p. de P1 para P2, seguido por incremento de [CONF.] p.p., de P2 para P3. Nesse sentido, de P1 para P3, a participação das demais origens no consumo nacional aparente apresentou contração de [CONF.] p.p.

Ressalta-se ainda que o preço de importação CIF das importações de outras origens teve comportamento distinto das importações investigadas: incremento de 6,1% de P1 para P2, e redução, de 20%, de P2 para P3. Apesar disso, quando comparado com o preço CIF médio das origens investigadas, observa-se que as demais origens apresentam preço superior 15,8% em P1, 27% em P2 e 13,3% em P3.

Diante do exposto, descarta-se que o dano experimentado pela indústria doméstica tenha sido causado pelas importações de outras origens que não as investigadas.

7.2.2 Do impacto de eventuais processos de liberalização das importações sobre os preços domésticos

A alíquota do II dos produtos importados variou entre 10% e 14% de acordo com a NCM de classificação. Destaca-se que a única modificação ocorrida no período abrangeu os subitens da NCMs 7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, que tiveram a respectiva alíquota de Imposto de Importação majoradas para 25%, por um período de doze meses, por meio da Resolução CAMEX nº 70, de 28 de setembro de 2012, ao amparo do art. 1º da Decisão nº 39, de 2011, do Conselho Mercado Comum do Mercosul – CMC.

Ressalta-se que o retorno de alíquota ao patamar normal anterior, equivalente ao nível das alíquotas dos demais subitens da NCM em que são comumente enquadrados os produtos objeto da investigação, após expiração de prazo definido de elevação temporária, não representa exatamente processo consistente de liberalização das importações.

De todo modo, o quadro a seguir apresenta a evolução das importações investigadas classificadas de acordo com a ocorrência de alteração da alíquota do Imposto de Importação ao longo do período de investigação. Cabe destacar que o aumento das alíquotas supracitadas ocorreu antes do período de investigação (entrou em vigor em 1º de outubro de 2012), enquanto o retorno ao patamar normal ocorreu um ano depois, no último trimestre de P1 (alíquota majorada vigorou até o final de setembro de 2013):

Importações totais do produto investigado (em toneladas) (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
NCMs objeto de alteração	100	203,2	246,4
NCMs não objeto de alteração	100	97,9	86,4

Verificou-se a ocorrência de número substancial de operações sob o amparo de regimes aduaneiros especiais no âmbito desses subitens da NCM que foram objeto de alteração da alíquota ao longo do período de investigação. Portanto, fez-se necessário analisar, dentro dos subitens da NCM mencionados, especificamente aquelas importações que foram impactadas pela modificação de alíquota, ou seja, aquelas não amparadas por regimes aduaneiros especiais, como Drawback ou Zona Franca de Manaus, conforme consta no seguinte quadro:

Importações objeto de alteração na TEC do produto investigado (em toneladas) (em números índices, P1 = 100)

P1	P2	P3
----	----	----

NCMs objeto de alteração –

Recolhimento Integral (A)	100	494,7	443,5
----------------------------------	-----	-------	-------

NCMs objeto de alteração –

Regime Especial Aduaneiro (B)	100	71,0	157,1
--------------------------------------	-----	------	-------

De P1 para P2, as operações objeto de recolhimento integral aumentaram 394,7%, enquanto de P2 para P3, essas operações se reduziram em 10,3%. Como a modificação ocorreu de P1 para P2, conclui-se que a evolução das importações de P2 para P3 das operações objeto de recolhimento integral já não teria sido afetada pela referida alteração. Ademais, a relevância das operações amparadas por regimes aduaneiros especiais já demonstra que o impacto dessas alterações provisórias de alíquota não deve ser superestimado. Ao se analisar tais operações, verifica-se que houve redução de P1 para P2 (29%), mas, de P2 para P3, houve aumento de 121,1%, em movimento oposto àquele verificado no que tange às operações objeto de recolhimento integral.

Importações Objeto de Alteração na TEC das demais origens (em toneladas) (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3
NCMs objeto de alteração –			
Recolhimento Integral (A)	100	50,2	77,8
NCMs objeto de alteração – Regime			
Especial Aduaneiro (B)	100	44,9	70,5
Total (A+B)	100	48,8	76,0

No que tange à evolução das importações de outras origens que não as investigadas, observou-se que de P1 para P2, ou seja, no período imediatamente posterior a volta da alíquota ao patamar anterior, as importações dessas origens sujeitas ao recolhimento integral apresentaram queda de 49,8%, seguida por incremento de 55,1% de P2 para P3. De P1 para P3, tais importações apresentaram queda de 22,2%. Dessa forma, verifica-se que as importações das demais origens sujeitas à alteração da alíquota do II realizada ao longo do período de investigação de dano apresentaram evolução divergente da evolução das importações investigadas sujeitas à alteração da alíquota.

Adicionalmente, convém analisar a representatividade do Imposto de Importação em relação ao preço CIF internado do produto investigado. Para tanto, apresenta-se a seguir tabela contendo as referidas informações somente para aquelas importações sujeitas ao recolhimento integral classificadas nos subitens da NCM objeto de modificação da alíquota da TEC:

Relação II / preço CIF Internado - Importações das Origens Investigadas Objeto de alteração da alíquota com recolhimento integral (em números índices, P1 = 100)

CIF (R/t)			
-----------	--	--	--

AFRMM (R/t)			
-------------	--	--	--

CIF Internado (R/t) < /p >< /td >< tdwidth =" 21 < tdwidth =" 11 < tdwidth =" 15 < /tr >< tr >< tdwidth =" 51 < p >< strong > RepresentatividadeII

Portanto, ainda que se considere que o retorno da alíquota de importação de parcela dos códigos tarifários do produto investigado ao patamar normal, após expi

Por fim, como se verificou que as importações das demais origens sujeitas ao recolhimento integral, também amparadas pelo retorno da alíquota do Imposto de I

7.2.3 Da contração na demanda ou mudanças nos padrões de consumo, práticas restritivas ao comércio de produtores domésticos e estrangeiros e a concorrência

Conforme mencionado no item 5.3 deste anexo, observou-se redução contínua do mercado brasileiro em todo o período de análise de dano, com retração de 30, Observa-se que de P1 para P2, apesar da contração do mercado brasileiro (13%), a indústria doméstica foi capaz de melhorar suas margens de lucro. Tal evolução

No período seguinte, de P2 para P3, embora tenha havido contração do custo de produção em 6,4% e das despesas operacionais em 15,8%, a indústria domést

Nesse contexto, buscou-se separar e distinguir os efeitos causados pela retração do mercado sobre os indicadores da indústria doméstica de P2 a P3, de forma

Para tanto, em um primeiro exercício (identificado como “cenário 1”), buscou-se simular a neutralização dos efeitos da contração do mercado sobre a situação de

Assim, considerou-se que a indústria doméstica em P3 demonstraria indicadores quantitativos, especialmente quantidade vendida, similares àqueles apresentad

Com isso, supõe-se que a indústria doméstica não teria sofrido, quantitativamente falando, efeitos da contração do mercado, assumindo-se, por consequência e

Tal suposição é, de fato, conservadora, uma vez que, de P2 para P3, verifica-se contração de [CONF.] t no mercado brasileiro, sendo que a indústria doméstica p

Logo, por essa razão, ao supor que toda a queda quantitativa da indústria doméstica teria sido causada pela contração do mercado, propõe-se abordagem consi

Para isso, objetivou-se a neutralização do efeito da queda do mercado sobre a indústria doméstica por meio da manutenção do volume de vendas de P2. Consid

Tendo em vista as explicações delineadas nos parágrafos anteriores, passa-se, a seguir, à explicação do exercício realizado para fins deste anexo:

3. a. considerou-se, primeiramente, que o volume de vendas da indústria doméstica de P2 ([CONF.] t) teria se mantido constante em P3. Mantiveram-se ai

Vendas da Indústria Doméstica no Mercado Interno (em números índices, P1 = 100)

Volume (t)

Preço (R

/atualizados) < /p >< /td >< tdwidth =" 16 < /td >< tdwidth =" 19 < /td >< tdwidth =" 19 < /td >< /tr >< /tbody >< /table >< p >< /p >< ols

atualizados)

1. d. quanto às despesas operacionais, exceto às despesas de vendas, verificou-se que os valores unitários relativos às despesas operacionais nã
- Despesas Operacionais (R/atualizados)(em números índices, P1 = 100) < /strong >< /p >< tablewidth =" 100width =" 46 < p >< strong >**
- Resultado Bruto (mil R)< /p >< /td >< tdwidth =" 15 < /td >< tdwidth =" 15 < /td >< tdwidth =" 15 < /td >< tdwidth =" 16 < /td >< tdwidth =" 12 <
- Margem Operacional (%)
- Resultado Operacional (exceto RF) (mil R)< /p >< /td >< tdwidth =" 15width =" 15width =" 15width =" 16width =" 12 < /tr >< tr >< tdwidth =" 24Op
- Margem Operacional (exceto RF e OD) (%)

Considerando os indicadores obtidos com o cenário hipotético desenhado, qual seja, a não ocorrência de diminuição das vendas no mercado interno do produto similar decorrente da contração do mercado, constatou-se que, mantido o volume de vendas da indústria doméstica de P2 em P3, ainda assim, a receita líquida teria se reduzido 12,9% comparando-se P2 com P3 ajustado. Além disso, no mesmo período, o resultado bruto, o resultado operacional, o resultado operacional exceto o resultado financeiro e o resultado operacional exceto resultado financeiro e outras despesas teriam também diminuído, respectivamente, 40%, 107,1%, 47,6% e 48,5%. Comportamento no mesmo sentido seria observado nas respectivas margens brutas: diminuições de [CONF.] p.p., [CONF.] p.p., [CONF.] p.p. e [CONF.] p.p.

Ademais, tendo como base os mesmos indicadores obtidos no cenário desenhado, constatou-se que ainda assim teria havido deterioração dos indicadores de rentabilidade da indústria doméstica, considerando, numa abordagem conservadora, que toda a queda quantitativa da indústria doméstica teria sido causada pela contração de mercado e que a produção de laminados a quente teria se mantido no mesmo período.

Nessas condições, a piora que era observada nos indicadores financeiros da indústria doméstica de P2 para P3, ainda que mais amena, ainda é evidente. Dessa forma, conclui-se que, ainda que neutralizado os efeitos sobre os indicadores de volume da indústria doméstica causados pelos demais fatores que não as importações investigadas, verificou-se a existência de impacto relevante do crescimento das importações investigadas sobre o dano causado à indústria doméstica, que não teria logrado a recuperação dos seus indicadores financeiros, depreciados.

Ao longo do processo, determinadas partes interessadas ressaltaram os possíveis efeitos da contração do mercado sobre o preço da indústria doméstica. Evocando a relação entre as curvas de oferta e demanda do produto similar, indicou-se que, **ceteris paribus**, a contração da demanda levaria necessariamente à contração do preço da indústria doméstica.

Nesse sentido, cabe enfatizar que se reconhece que, de fato, a retração do mercado pode ter efeito sobre os preços praticados pelos seus agentes. Isso porque, ao ser constatada retração no/a mercado/demanda de determinado produto, os agentes podem enfrentar o acirramento da concorrência entre eles por meio da redução de seus preços, e, conseqüentemente, de sua lucratividade; ou buscar manter sua lucratividade e, conseqüentemente, sofrer com a retração de seu volume de vendas. Corrobora essa interpretação o fato de a indústria doméstica ter adotado, de P1 para P2, estratégia de elevar seus preços e melhorar a sua lucratividade, mesmo em um cenário de contração do mercado, às custas de sua participação no mercado brasileiro, ao passo que, de P2 para P3, a indústria doméstica reverteu sua estratégia, mediante depressão de seus preços e de compressão de suas margens de lucro, como forma de tentar recuperar participação no mercado brasileiro.

Nesse sentido, para fins do exercício apresentado anteriormente, considerou-se o cenário-limite em que todo o efeito dos demais fatores se deu sobre as quantidades vendidas e produzidas pela indústria doméstica. É por essa razão que foi utilizado, para ajuste da receita de vendas, o preço efetivamente praticado pela indústria doméstica em P3. Caso fosse considerado preço mais elevado do que aquele efetivamente praticado em P3, não se poderia considerar que a indústria doméstica elevaria suas vendas ao mesmo patamar de P2, como assumido no exercício realizado. Ou seja, não seria razoável supor a ocorrência de um cenário em que se ajuste integralmente o volume vendido e o preço de venda da indústria doméstica, especialmente tendo em conta a concorrência representada pelas importações investigadas, realizadas a preços de dumping e subcotadas em relação ao preço da indústria doméstica, conforme demonstrado no item 6.1.7.3 deste anexo.

Nesse sentido, buscou-se analisar os possíveis efeitos da retração do mercado brasileiro sobre os indicadores da indústria doméstica em um cenário alternativo (identificado como "cenário 2"), partindo-se do pressuposto de que a compressão da margem de lucro operacional da indústria doméstica de P2 para P3 teria decorrido, integralmente, da retração do mercado brasileiro. Novamente, cabe ressaltar que se trata de um cenário hipotético, bastante conservador e efetivamente improvável, tendo em vista os efeitos sobre o preço da indústria doméstica decorrentes das importações objeto de dumping demonstrados no item 6.1.7.3 deste anexo.

Nesse segundo cenário, buscou-se, inicialmente, neutralizar a contração do mercado brasileiro verificada em P3, por meio da manutenção do mesmo tamanho do mercado brasileiro como um todo verificado em P2. A distribuição do volume do mercado brasileiro ajustado em P3 entre os concorrentes (indústria doméstica, outro produtor nacional, importações da origem investigada e importações de outras origens) foi realizada respeitando a participação efetivamente encontrada em P3. Em seguida, com base nas vendas ajustadas de P3 da indústria doméstica destinadas ao mercado interno, foram recalculados o volume de produção da indústria doméstica, o custo de fabricação da indústria doméstica e o custo do produto vendido (CPV) referentes ao produto similar em P3 nesse cenário. A partir do novo CPV ajustado, foram apuradas as despesas operacionais que compõem as demonstrações de resultado de P3 ajustada. Por fim, a partir do CPV e das despesas operacionais ajustadas e mediante aplicação da margem de lucro operacional de P2, apurou-se o que seria o preço de venda da indústria doméstica em P3 em um cenário em que sua margem operacional não tivesse sido impactada, supondo-se que todo esse impacto pudesse ser atribuído à própria contração de mercado. Dessa forma, foi possível construir uma nova DRE ajustada.

Tendo em vista as considerações dispostas no parágrafo anterior, passa-se, a seguir, à explicação do exercício realizado no cenário alternativo:

3. a. primeiramente, com base na participação efetiva dos concorrentes no mercado brasileiro efetivamente encontrada em P3 e de acordo com a premissa de manutenção do tamanho do mercado brasileiro de P2 ([CONF.] t), foram recalculados os volumes de venda em P3.

Mercado Brasileiro Ajustado (em números índices, P1 = 100)

	Vendas Indústria Doméstica	Vendas Aperam	Importações Origens Investigadas	Importações Outras Origens	Mercado Brasileiro
P1	100	100	100	100	100
P2	85,8	106,5	114,4	61,3	87,0
P3 Ajustado	83,1	141,8	139,3	77,1	87,0

Segundo essas premissas, verificar-se-ia redução do volume de vendas da indústria doméstica em P3 de 138.754,3 t, enquanto as importações da origem investigada cresceriam 65.313,2 t, correspondendo, respectivamente, a uma redução de 3,1% e a um aumento de 21,8% de P2 para P3.

3. b. como consequência da premissa (a), em P3, haveria aumento do volume de vendas do produto similar doméstico no mercado interno em relação ao efetivamente ocorrido, o que então resultaria em aumento do volume de produção do produto similar em relação ao que de fato ocorreu em P3. Por conseguinte, essa situação hipotética representaria maior diluição e diminuição do custo fixo e do custo total de fabricação em termos unitários (levando em consideração os custos efetivos de P3). Conforme explicado no exercício referente ao cenário 1, considerando a metodologia de custeio adotada pela indústria doméstica (em que o custeio apenas é registrado contabilmente no produto final destinado ao mercado, e não para consumo cativo), o recálculo do custo fixo de fabricação levou em consideração o volume total produzido do produto similar e o custo fixo unitário do produto similar destinado ao mercado interno. Da mesma forma que no cenário anterior, também se buscou demonstrar qual seria a absorção dos custos fixos pela indústria doméstica num panorama de maior produção de laminados a quente, refletindo não apenas as variações de vendas destinadas ao mercado interno, mas também as variações do volume de exportações e de consumo cativo. Por esse motivo, partindo-se do volume de produção de P2, conforme realizado no exercício anterior, descontou-se a diferença ([CONF.]) entre volume vendido no mercado interno deste exercício ([CONF.]t) e das vendas destinadas ao mercado interno de P2 ([CONF.]t).

Volume de produção do produto similar doméstico (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3 ajustado
Volume (t)	100	93,2	92,2

Custo de Fabricação do produto similar doméstico (em números índices, P1 = 100)

	P1	P2	P3 ajustado
1 - Custos Variáveis	100	92,4	86,8
2 - Custos Fixos	100	93,8	84,1
3- Custo de fabricação	100	92,7	86,1

1. c. em decorrência da diminuição no custo fixo de produção unitário que seria observada ([CONF.]), considerou-se que o custo unitário do produto vendido (CPV) também apresentaria diminuição na mesma proporção.

Custo do Produto Vendido (em número índice, P1 = 100)

Custo do Produto Vendido (R

/atualizados) < /p >< /td >< tdwidth = " 17 < p > 100 < /p >< /td >< tdwidth = " 17 < p > 96,3 < /p >< /td >< tdwidth = " 17 < p :

Faturamento Líquido (mil R)< /p >< /td >< tdwidth = " 22 < /td >< tdwidth = " 22 < /td >< tdwidth = " 17 < /td >< /tr >< tr >< tdwid

Resultado Bruto (mil R)< /p >< /td >< tdwidth = " 15 < /td >< tdwidth = " 15 < /td >< tdwidth = " 15 < /td >< tdwidth = " 16 < /td ><

Margem Operacional (%)

Resultado Operacional (exceto RF) (mil R)< /p >< /td >< tdwidth = " 15 < /td >< tdwidth = " 15 < p > 145,4 < /p >< /td >< tdwidth ='

Margem Operacional (exceto RF e OD) (%)

Considerando os indicadores obtidos com o cenário hipotético desenhado, qual seja, a não ocorrência de redução da lucratividade (margem operacional) das vendas no mercado interno do produto similar supostamente decorrente da contração do mercado, constatou-se que, mantido o volume correspondente à participação das vendas da indústria doméstica em P3 em um mercado que não houvesse sofrido contração de P2 para P3, ainda assim, poder-se-ia constatar deterioração dos indicadores econômicos da indústria doméstica de P2 para P3: a receita líquida teria se reduzido 10,4%, enquanto os resultados bruto, operacional, operacional exceto receitas financeiras e resultado operacional exceto receitas financeiras e outras receitas operacionais seriam, respectivamente, impactados em -18,6%, -11%, -19,2% e -20,8%.

Trata-se, portanto, de cenário extremamente conservador e improvável, uma vez que considera que a indústria doméstica seria capaz de aumentar seu preço, buscando manter a margem operacional de P2, sem perder participação no mercado brasileiro. Tendo em vista que as importações investigadas estariam ainda mais subcotadas nesse cenário, relembando a questão do prazo existente entre a contratação e a entrega do produto ao cliente, logicamente ocorreria uma perda de participação ainda mais acentuada das vendas da indústria doméstica para essas importações, o que afetaria ainda mais a receita auferida com as vendas do produto similar no mercado interno e os resultados.

De todo modo, esse resultado extremamente conservador serve para demonstrar como a perda de participação no mercado brasileiro efetivamente verificada de P2 para P3 afetaria os resultados da indústria doméstica em um cenário em que não houvesse contração de mercado e em que sua margem de lucro operacional não fosse por ela afetada.

Por fim, deve-se ressaltar que, dentre todos os concorrentes no mercado brasileiro em P3, as importações investigadas foram responsáveis pelo maior ganho relativo (1,3 pontos percentuais, de 6% para 7,3%), o que, neste cenário hipotético a partir de um mercado brasileiro estável, representaria um ganho de [CONF.] t.

7.2.4 Práticas restritivas ao comércio

Não foram identificadas práticas restritivas ao comércio de laminados a quente pelos produtores domésticos e estrangeiros, nem fatores que afetassem a concorrência entre eles que pudessem resultar na preferência do produto importado ao nacional. Os laminados a quente importados e os fabricados no Brasil são concorrentes entre si, disputando o mesmo mercado, conforme se mencionou no item 2.4 deste anexo.

7.2.5 Desempenho exportador

Como apresentado neste anexo, o volume de vendas para o mercado externo da indústria doméstica cresceu 211,5% de P1 para P3. Ademais, essas vendas representavam 12,8% das vendas totais da indústria doméstica em P1, ao passo que, em P3, respondiam por 40,8%.

A despeito do crescimento das exportações da indústria doméstica, esta operou, de P1 a P3, com no mínimo 18,6% de ociosidade de sua capacidade instalada, chegando a seu maior nível em P3, com ociosidade de 28,5%. Tal fato denota que o aumento das exportações não representou limitação ao atendimento da demanda interna, sendo infactível, portanto, concluir-se por uma priorização do mercado externo.

Dessa forma, o desempenho das vendas externas da indústria doméstica não explica o dano sofrido pela indústria doméstica. Na realidade, como já havia sido indicado anteriormente neste anexo, o desempenho exportador positivo foi um fator que aliviou parcialmente o dano sofrido pela indústria doméstica, tendo em vista que contribuiu para o aumento das vendas totais, da produção, da ocupação da capacidade instalada e diluição dos custos fixos de produção.

7.2.6 Progresso tecnológico

Não foi identificada a adoção de evoluções tecnológicas que pudessem impactar na preferência do produto importado sobre o nacional.

7.2.7 Produtividade

A produtividade da indústria doméstica, calculada como o quociente entre a quantidade produzida e o número de empregados envolvidos na produção no período, apresentou crescimento de 12,8% de P1 para P3. Desse modo, não pode esse indicador ser considerado fator causador de dano.

7.2.8 Consumo cativo

No período em análise, parcela relevante da produção de laminados a quente de fabricação própria da indústria doméstica foi destinada a consumo cativo para produção de outros produtos (laminados a frio). Verificou-se que a quantidade utilizada cativamente chegou a P3 com redução acumulada de 18,6% comparativamente a P1, o que significa que houve impacto dessa redução no indicador de volume produzido do produto similar.

Ressalta-se que, apesar dessa contração no volume destinado a consumo cativo, havia sido considerado, preliminarmente, que os indicadores de custos da indústria doméstica não haviam sido impactados pela redução do consumo cativo, uma vez que a indústria doméstica realiza o custeio tendo como base ordem de produção ou venda individuais, ou seja, o custo só é mensurado para o produto acabado. Logo, como os dados de custo de produção do produto similar apresentados não refletiriam as variações no volume destinado a consumo cativo, não seria possível atribuir efeitos da redução do consumo cativo aos indicadores de custo de produção (fixos e variáveis) e de custo do produto vendido constantes nas demonstrações de resultado.

Para fins da determinação final, foi acatado o argumento apresentado por certas partes interessadas de que, a despeito da forma de custeio da indústria doméstica, deveria ser realizada análise de não atribuição dos efeitos da redução do consumo cativo sobre o custo fixo de produção e a consequência sobre os indicadores financeiros da indústria doméstica. Dessa forma, remete-se ao item 7.2.3 deste anexo, que trata sobre a contração do mercado, em que se realizou o exercício para neutralizar os efeitos da contração do mercado e do consumo cativo mediante a manutenção do volume produzido de P2 (4,4% superior à produção de P3), período em que a indústria doméstica obteve os melhores indicadores financeiros do período.

Nesse sentido, o exercício realizado no item mencionado já abordou a questão do consumo cativo ao manter a produção total do produto similar, incluindo aquele destinado ao consumo cativo, demonstrando que, ainda que não ocorresse a contração do consumo cativo e do mercado brasileiro, a indústria doméstica ainda apresentaria deterioração dos indicadores.

Dessa forma, verifica-se que, mesmo afastando o impacto da contração do consumo cativo, que se reflete sobre a redução da produção total da indústria doméstica, e a contração do mercado brasileiro, que se reflete sobre a quantidade vendida, ainda assim notar-se-ia deterioração dos indicadores da indústria doméstica.

7.2.9 Importações e revenda do produto importado

A indústria doméstica não realizou importações nem vendas significativas do produto no período investigado, de modo que não cabe a análise desses fatores dentre aqueles causadores de dano à indústria doméstica.

7.2.10 Impacto do outro produtor nacional

Com relação ao impacto do outro produtor nacional, é necessário destacar que, conforme informações disponíveis publicamente, o foco da empresa Aperam é o mercado de aço inox, sendo a empresa relacionada à peticionária Arcelor Mittal, empresa que compõe a indústria doméstica. Não consta, dentre a descrição dos negócios da Aperam, a produção de laminados a quente, somente "Aços Inoxidáveis & Elétricos; Serviços & Soluções; Ligados & Especiais (**Specialities**)".

Observa-se, c